

DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO (CNJ / COMUNICA PJE)

Processo (NPU): 50017682520218240282

ID Comunicacao: 274650357

Data Disponibilizacao: 2025-05-20

Tribunal: TJSC - 1ª Vara da Comarca de Jaguaruna

<html>

<head>

<meta>

<style></style>

</head>

<body>

<article>

<header>

<div></div>

</header>

<section>EXECUC¸ãO DE TíTULO EXTRAJUDICIAL Nº 5001768-25.2021.8.24.0282/SC</section>

<section><table><tr><td>EXEQUENTE</td><td>: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO COM INTERACAO SOLIDARIA DE JAGUARUNA - CRESOL JAGUARUNA</td></tr><tr><td>ADVOGADO(A)</td><td>: SANDRO DE OLIVEIRA SOUZA ULIANO (OAB SC033410)</td></tr></table></section>

<section>

<p align="center">DESPACHO/DECISãO</p>

</section>

<section>

<p>I – Considerando o pedido de desistência da penhora (evento 106, PET1), desentranhe-se o termo de evento 28, TERMOPENH1.</p>

<p>II – <u>Havendo requerimento,</u> <u>fica desde já deferida(o)</u>:</p>

<p>a) A consulta e ordem de bloqueio on-line (SISBAJUD), com fulcro no artigo 835, I, do CPC, com reiteração automática de ordens de bloqueio, pelo período de 15 (quinze) dias.</p>

<p>A ordem de bloqueio deverá contemplar o principal e os honorários advocatícios de 10% (art. 827 do CPC). A contadoria judicial deverá efetuar o cálculo e, simultaneamente, informar ao Chefe de Cartório para consulta e bloqueio.</p>

<p>Eventual penhora on-line de valores irrisórios, notadamente aqueles que não cobrirem sequer as custas processuais, será levantada/liberada em favor do executado (art. 836 do CPC), com certificação nos autos para ciência da parte exequente.</p>

<p>Restando positiva a medida, intime-se a parte executada acerca da constrição e para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se, querendo, sob pena de preclusão (art. 854, §3° do CPC).</p>

<p>Havendo manifestação, dê-se vista, em mesmo prazo, ao exequente, e, após, conclusos

“urgente” para an´lise.</p>

<p>Escoado o prazo sem manifestação, transfira-se o valor para conta única, expedindo-se o respectivo termo de penhora (por ocasião do depósito na subconta) e, após, expeça-se alvar´ em favor da parte credora.</p>

<p>b) A realização de pesquisa pelo Sistema RENAJUD.</p>

<p>Caso o(s) veículo(s) encontrado(s) esteja(m) livre(s) de restrição (ou seja, não esteja(m) alienado(s) fiduciariamente), INTIME-SE a parte exequente para que requeira, no prazo de 15 (quinze) dias, a penhora, se assim desejar.</p>

<p>Havendo requerimento, promova-se a respectiva penhora por termo nos autos (CPC, art. 845, §1°) e inclua-se a restrição de penhora no(s) cadastro(s) administrativo do órgão de trânsito, com a indicação do número do processo. Após, intemem-se as partes, a exequente, inclusive, para requerer atos expropriatórios ou dar andamento ao feito, em 15 (quinze) dias.</p>

<p>Caso o(s) veículo(s) encontrado(s) não se encontre(m) livre(s) (ou seja, esteja(m) alienado(s) fiduciariamente), INDEFIRO, desde j´, a penhora do(s) bem(ns) e dos direitos referentes às parcelas pagas do financiamento.</p>

<p>No entanto, intime-se a parte exequente para que requeira, no prazo de 15 (quinze) dias, se assim desejar, a restrição de transferência e a expedição de ofício à credora fiduci´ria acerca do quantitativo de parcelas pagas, quitação do contrato e/ou retenção de verbas em favor do devedor em razão da venda do bem por inadimplemento.</p>

<p>Havendo requerimento, promova-se a restrição à transferência do veículo objeto do financiamento no(s) cadastro(s) administrativo do órgão de trânsito com a indicação do número do processo e a consulta SISP para identificação da credora fiduci´ria, juntando-se aos autos.</p>

<p>Após, oficie-se à credora fiduci´ria para que (i) informe a quantidade de parcelas j´ quitadas e pendentes de pagamento, (ii) comunique este Juízo quando da quitação integral do contrato, bem como que (iii) na hipótese de venda do bem em razão de inadimplemento, retenha eventual saldo em favor do devedor, comunicando esta situação nos presentes autos, sob pena de incidência do disposto no art. 312 do Código Civil.</p>

<p>Não havendo endereço da credora fiduci´ria na base de dados disponível ao Juízo ou frustrada a intimação pelos endereços disponíveis, após a juntada da consulta SISP para identificação da credora fiduci´ria nos autos, INTIME-SE a parte exequente para que, em 15 (quinze) dias, forneça endereço para realização da diligência, sob pena de indeferimento. </p>

<p>c) A requisção de informações da parte executada por meio do Sistema INFOJUD.</p>

<p>Havendo consulta positiva, intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar bens passíveis de penhora.</p>

<p>Frise-se que a penhora de imóvel dever´ ser formalizada por termo nos autos mediante a apresentação, pela parte exequente, da respectiva certidão da matrícula atualizada (CPC, art. 845, § 1º).</p>

<p>d) A inclusão e comunicação da decisão de indisponibilidade à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), instituída pela Corregedoria Nacional de Justiça por meio do Provimento CNJ n. 39/2014, para que haja a circularização entre Cartórios de Registro de Imóveis, limitada aos valores supra mencionados em relação a cada executado.</p>

<p>Após, intime-se a parte exequente para que, em 15 (quinze) dias, dê prosseguimento ao feito e indique bens passíveis de penhora.</p>

<p>e) A utilização do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), ferramenta do Programa Justiça 4.0, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, com a finalidade de promover busca de ativos patrimoniais em nome da parte executada. O Cartório Judicial dever´ acostar o resultado da pesquisa nos autos, sendo que os documentos tidos como "sigilosos" devem ser juntados com sigilo nível 1.</p>

<p>Após, dê-se vista dos autos à parte credora para que, no prazo de 15 (quinze) dias,

manifeste-se e requeira o que entender de direito.

Havendo requerimento de penhora de bem(ns), dever-se promover a juntada de cópia do(s) documento(s) atualizado(s) que comprove(m) a propriedade, a fim de viabilizar a análise de eventual fator que impeça a constrição.

f) O pedido de inclusão da parte executada no cadastro de inadimplentes.

O art. 782, § 3º, do CPC, dispõe que "a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes".

Contudo, tendo em vista o grande volume de processos desta comarca, torna-se inviável a utilização do Sistema SERASAJUD, conforme provimento nº 15/2015 da Corregedoria Geral de Justiça.

No entanto, DETERMINO a expedição de certidão de dívida para fins de inscrição no serviço de Proteção ao Crédito – SPC e SERASA em favor da parte requerente.

Após, intime-o para o recolhimento da referida certidão.

Atente a parte credora para o teor da Súmula nº 323 do Superior Tribunal de Justiça: "A inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito, o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da execução".

Tudo cumprido, intime-se a parte exequente para que, em 15 (quinze) dias, prossiga ao feito e indique bens passíveis de penhora.

g) O pedido de consulta ao **CCS-BACEN** (Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional), atual **Manual de Afastamento de Sigilo Bancário** vinculado ao sistema SISBAJUD, com prazo de 6 (seis) meses, considerando que já houve esgotamento das tentativas de localização de bens pelas vias tradicionais.

O E. Tribunal de Justiça de Santa Catarina já entendeu que o sistema poderá servir como "subsídio à eventual constrição; funciona como meio para o atingimento de um fim, que poderá ser a penhora de ativos financeiros por meio do BACENJUD" (Resp 1464714/PR, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, relator p. o Acórdão Benedito Gonçalves, j. 12-3-2019). (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5033436-21.2020.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Mariano do Nascimento, Primeira Câmara de Direito Comercial, j. 08-04-2021). [...] (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5025842-19.2021.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Carlos Roberto da Silva, Sexta Câmara de Direito Civil, j. 29-07-2021).

Dever-se ser solicitadas, junto ao sistema, as seguintes informações: (a) extrato de movimentação; (b) extrato mercantil; (c) extrato de aplicações financeiras; (d) fatura de cartão de crédito; (e) proposta de abertura de conta; (f) contrato de crédito; (g) registro de crédito; (h) cópia de cheque.

Ao Cartório Judicial para que proceda à referida consulta e, após, intime a parte exequente para que, em 15 (quinze) dias, prossiga ao feito e indique bens passíveis de penhora. Requerida a consulta a outros sistemas para obtenção da penhora, deverá o Cartório Judicial cumprir conforme já deferido nesta decisão e, caso não deferido, remeter os autos conclusos para análise do pleito.

h) O pedido de ofício ao **CENSEC** para localização e indicação de escrituras e procurações lavradas em nome do(a)s executado(a)s, com posterior juntada de informações nos autos, em 15 (quinze) dias.

Cumprida a diligência, INTIME-SE a parte exequente para que, em 15 (quinze) dias, prossiga ao feito e indique bens passíveis de penhora.

i) A consulta de ativos judiciais da parte requerida por meio de "Robo de Pesquisa de Ativos Judiciais", ferramenta disponibilizada pela CGJ - Corregedoria Geral de Justiça para pesquisa em todos os processos judiciais em andamento e suspensos, na Justiça de Primeiro Grau, cuja parte credora seja a ora executada, bem como indicação de valores depositados em subconta vinculada a referidos feitos, nos termos da Circular nº 104 de 04 de abril de 2024.

Após, intime-se a parte exequente para que, em 15 (quinze) dias, requeira o que entender de direito.

suspensa a prescrição (CPC, art. 921, §1°).</p>

<p>Durante o prazo de suspensão, ´ vedada a prática de qualquer ato processual, exceto determinações de providências urgentes (CPC, art. 923). Portanto, eventual requerimento de prosseguimento do feito ou pedido (tácito ou expresso) de levantamento da suspensão, que ´ de 1 (um) ano e ocorrerá apenas uma vez (CPC, art. 921, §§1° e 4°), acarretará, automaticamente, no início do cômputo do prazo de prescrição intercorrente.</p>

<p>Findo o prazo de suspensão, os autos serão arquivados (CPC, art. 921, §4°) pelo prazo de prescrição da pretensão (CC, art. 206-A do CC e Súmula 150 do STF).</p>

<p>Ressalta-se que ´ dispensável a intimação do exequente acerca do arquivamento dos autos, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça: "É certo que o Superior Tribunal de Justiça tem se pronunciado no sentido de que incide a prescrição intercorrente quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado (cf. Súmula nº 150/STF), bem como que são prescindíveis as intimações das decisões que determinam o arquivamento dos autos" (STJ, REsp 1766021/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 28/11/2018) (grifou-se).</p>

<p>Frisa-se que os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se, a qualquer tempo, forem encontrados bens passíveis de penhora (CPC, art. 921, §3°).</p>

<p>Decorrido o prazo da prescrição intercorrente, intime-se a parte exequente para que, em 15 (quinze) dias, manifeste-se (CPC, art. 921, §5°) e venham os autos conclusos para análise.</p>

<p>VI – Havendo <u>efetiva constrição de bens penhoráveis,</u> restará interrompido o prazo de prescrição, que não correrá pelo tempo necessário às formalidades da constrição patrimonial, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual e aqueles fixados pelo juiz (CPC, art. 921, §4°-A).</p></section>

<section>

</section>

<section>

<p> </p>

<hr>

<p> </p></section>

<footer>

</footer></article></body></html>